



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.B/2026/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FAUZAN YUDHA SANTOSA BIN BAMBANG SANTOSO |
| 2. Tempat lahir | : Malang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 20/2 Februari 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Codo RT.03 / RW.02 Kel. Petungsewu Kec. Wagir Kab. Malang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa |

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 9 November 2025
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2025 sampai dengan tanggal 19 Desember 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2025 sampai dengan tanggal 4 Januari 2026;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2026 sampai dengan tanggal 3 Februari 2026;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2026 sampai dengan tanggal 18 Februari 2026;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan tanggal 19 April 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 7/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 20 Januari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.B/2026/PN Mlg tanggal 20

Januari 2026 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Yudha Santoso Bin Bambang Santoso terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fauzan Yudha Santoso Bin Bambang Santoso dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih nopol AA-1447-SJ noka MRHFD15406PO10588 Nosin : R1BA11909184;

2. 1 (satu) kunci kontak kendaraan 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih Nopol AA-1447SJ Noka: MRHFD15406PO10588 Nosin : r18a11909184;

3. 1 (satu) alat gerindra;

Dikembalikan kepada saksi Nanang Hadi Prasetyo;

4. 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih nopol AA-1447-SJ noka MRHFD15406PO 10588 Nosin : R1BA11909184;

5. 1 (satu) pcs BPKB 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih nopol AA-1447-SJ noka MRHFD15406PO10588 Nosin : R1BA11909184;

Dikembalikan kepada sdr. Firdaus Arinal Haq Putra;

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya serta memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Fauzan Hadi Santosa Bin Bambang Santoso bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan sdr. Sutriyadi (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2025 bertempat di bengkel DNS Auto Garace jalan Pelabuhan Tanjung priok kelurahan Bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Malang, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna hitam Nopol S-1831-HB Noka : MRHFD15406P010588, Nosin : R18A11909184 dan 1 (satu) set audio mobil dengan tanpa ada ijin dari pemiliknya yang untuk masuk ke tempat atau untuk sampai pada barang yang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekira bulan Mei 2025 Terdakwa Fauzan Hadi Santosa Bin Bambang Santoso bertemu dengan sdr. Sutriyadi (belum tertangkap) pada saat memasang genset untuk keperluan konser, tiba-tiba sdr. Sutriyadi (belum tertangkap) mengajak Terdakwa Fauzan Yudha Santosa Bin Bambang santoso untuk mencuri mobil dengan berkata “iki lo ono target apik, mobil ndek garasi ga ono wong e lokasi e sepi, bagianmu buka lawang tok, mari bukano lawang tak kei 15 juta lek mobile wis payu tapi menisan cat no mobil e” yang artinya (ini ada target bagus, mobil di dalam garasi, tidak ada orangnya dan lokasi sepi, bagianmu hanya membuka pintu saja, kemudian setelah membuka pintu aku beri Rp15.000.000,- kalau mobil itu sudah laku dan sekalian kamu cat mobilnya), selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 sekira pukul 23.30 wib, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda scoopy pergi menuju daerah jurang akhir wagir untuk bertemu dengan sdr. Sutriyadi yang datang dengan menggunakan sepeda motor beat bersama dengan temannya yang lain, selanjutnya sekira pukul 00.15 wib, Terdakwa bersama sdr. Sutriyadi dan temannya berangkat menuju bengkel DNS Auto garace yang berada di jalan Pelabuhan Tanjung priok, Keluran bakalan Krajan, Kecamatan Sukun, Kota Malang sesampainya di bengkel gtersebut Terdakwa dan sdr. Sutriyadi memarkirkan sepeda motornya di sebelah kanan bengkel tersebut, kemudian Terdakwa Fauzan Yudha Santosa Bin Bambang Santoso masuk ke dalam bengkel tersebut melalui lubang saluran pembuangan air berukuran 45x45cm yang berada di belakang bengkel tersebut, setelah memberi kode dengan memukulkan polpen ke besi, sdr. Sutriyadi dan temannya ikut menyusul masuk ke dalam bengkel melalui saluran air pembuangan air, setelah semua masuk Terdakwa langsung fokus untuk membuka gembok garasi bengkel, sedangkan sdr. Sutriyadi dan temannya fokus mengambil kunci mobil dan barang didalam bengkel yaitu berupa 1 (satu) set audio mobil, setelah Terdakwa berhasil membuka gembok pintu garasi dengan cara merusak dan memotong bagian pengancing pintu garasi dengan menggunakan gerindra sehingga pintu garasi terbuka kemudian Terdakwa, sdr. Sutriyadi dan temannya masuk kedalam 1 unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna hitam Nopol S-1831-HB Noka : MRHFD15406P010588, Nosin : R18A11909184 dan keluar mengarah kearah sepeda motor Terdakwa terparkir, kemudian Terdakwa dan teman sdr. Sutriyadi turun dari mobil dan mengendarai sepeda motor masing-masing sementara sdr.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutriyadi mengendarai mobil meninggalkan bengkel tersebut. Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan Agustus 2025 sdr. Sutriyadi datang ke rumah Terdakwa fauzan Yudha Santosa Bin Bambang santoso dengan membawa 1 paket cat pylox dan 1 unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna hitam Nopol S-1831-HB Noka : MRHFD15406P 010588, Nosin : R18A11909184 dalam kondisi cat mobil telah diamlas berwarna hitam pudar dan menyuruh Terdakwa untuk mengecat mobil tersebut dengan cara menyemprotkannya menggunakan cat semprot atau pylox warna putih. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 oktober 2025 sekira pukul 16.00 wib disebelah timur tugu garuda jalan mangga, Kecamatan tajinan, kabupaten Malang Terdakwa Fauzan Yudha Santosa Bin Bambang Santoso berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Resort Kota Malang Kota kemudian beserta barang buktinya berupa 1 unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih Nopol S-1831-HB Noka : MRHFD15406P010588, Nosin : R18A11909184 dibawa ke Kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Fauzan Yudha Santosa Bin Bambang Santoso, korban Nanang Hadi Prasetyo mengalami kerugian sebesar Rp160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 477 ayat (1) huruf f & g UURI No. 1 tahun 2023 tentang KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nanang Hadi Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) set audio mobil dan 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna hitam Nopol.S-1831-HB yang sebelumnya terparkir di bengkel DNS Auto Garage Jl. Pelabuhan Tanjung Priok, Kel. Bakalan Krajan, Kec. Sukun, Kota Malang;
 - Bahwa mobil sedan Honda Civic tersebut adalah milik sdr.Firdaus yang sebelumnya ditiptkan di bengkel milik saksi Nanang untuk diperbaiki;
 - Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi Ns. Nurul Hidayat jika pintu bengkelnya terbuka kemudian saksi datang ke bengkel dan melihat pintu garasi bengkel sudah terbuka, saat diperiksa ternyata mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT tersebut milik sdr.Firdaus sudah tidak ada. Selain itu juga set audio mobil miliknya juga sudah ada;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ram penutup saluran air hilang sehingga orang bisa masuk ke dalam bengkel melalui saluran air tersebut;
 - Bahwa kunci mobil sedan Honda Civic tersebut adalah milik sdr.Firdaus sebelumnya disimpan di dalam laci di dalam bengkel;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Ns Nurul Hidayat, S.Kep, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pada hari Selasa, 17 Juni 2025, sekira pukul 05.00 WIB saat akan berangkat ke masjid untuk sholat subuh dan melewati bengkel milik saksi Nanang Hadi Prasetya melihat pintu bengkel terbuka lebar;
 - Bahwa setelah pulang dari masjid saksi masih melihat pintu bengkel yang terbuka selanjutnya saksi menelpon saksi Nanang Hadi Prasetyo;
 - Bahwa bengkel tersebut adalah miliknya yang sudah disewa oleh saksi Nanang Hadi Prasetya sejak beberapa tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi Nanang Hadi Prasetya telah kehilangan audio mobil dan mobil sedan Honda Civic milik orang yang sedang service di bengkel;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sutristiyadi dan temannya yang Terdakwa tidak kenal pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, sekira pukul 01.00 wib, bertempat di bengkel DNS Auto Garage Jl. Pelabuhan Tanjung Priok, Kel. Bakalan Krajan, Kec. Sukun, Kota Malang telah mengambil set audio mobil dan mobil sedan Honda Civic warna hitam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam bengkel DNS Auto Garage dengan cara masuk melalui lubang pembuangan air berukuran 45x45 cm, yang berada di belakang bengkel tersebut;
- Bahwa setelah saksi masuk lalu memberi kode dengan memukulkan pulpen ke besi, sdr. Sutriyadi dan temannya ikut menyusul masuk ke dalam bengkel melalui saluran air pembuangan air, dan setelah semua masuk Terdakwa membuka gembok garasi bengkel, sedangkan sdr. Sutriyadi dan temannya mengambil kunci mobil dan barang didalam bengkel;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka gembok pintu garasi sdr. Sutriyadi dan temannya masuk ke dalam mobil sedan Honda Civic keluar ke

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah sepeda motor Terdakwa terparkir, kemudian Terdakwa dan teman sdr. Sutriyadi turun dari mobil dan mengendarai sepeda motor masing-masing sementara sdr. Sutriyadi mengendarai mobil meninggalkan bengkel tersebut;

- Bahwa sekira bulan Agustus 2025 sdr. Sutriyadi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa cat pylox dan sedan Honda Civic F dalam kondisi cat mobil telah diampelas berwarna hitam pudar;
- Bahwa sdr. Sutristiyadi menyuruh Terdakwa untuk mengecat mobil tersebut menggunakan cat semprot atau pylox warna putih;
- Bahwa sdr. Sutristiyadi menjanjikan uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada Terdakwa jika telah berhasil menjual mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 oktober 2025 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Mangga, Tajinan, Kabupaten Malang, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian kemudian beserta barang bukti mobil sedan Honda Civic dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih nopol AA-1447-SJ noka MRHFD15406PO10588 Nosin : R1BA11909184;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih Nopol AA-1447SJ Noka: MRHFD15406PO10588 Nosin : r18a11909184;
- 1 (satu) alat gerindra;
- 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih nopol AA-1447-SJ noka MRHFD15406PO 10588 Nosin : R1BA11909184;
- 1 (satu) BPKB mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih nopol AA-1447-SJ noka MRHFD15406PO10588 Nosin : R1BA11909184;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Fauzan Yudha Santosa bersama-sama dengan sdr. Sutristiyadi dan temannya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, sekira pukul 01.00 wib, di bengkel DNS Auto Garage Jl. Pelabuhan Tanjung Priok, Kel. Bakalan Krajan, Kec. Sukun, Kota Malang milik Nanang Hadi Prasetyo telah mengambil set audio mobil dan mobil sedan Honda Civic warna hitam nopol AA-1447-SJ noka MRHFD15406PO10588 Nosin : R1BA11909184;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut adalah milik Sdr. Firdaus yang sedang service mobil di bengkel tersebut;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam bengkel DNS Auto Garage dengan cara masuk melalui lubang pembuangan air berukuran 45x45 cm, yang berada di belakang bengkel lalu membuka gembok, sedangkan sdr. Sutriyadi dan temannya mengambil kunci mobil dan barang di dalam bengkel;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka gembok pintu garasi sdr. Sutriyadi dan temannya masuk ke dalam mobil sedan Honda Civic keluar ke arah sepeda motor Terdakwa terparkir, kemudian Terdakwa dan teman sdr. Sutriyadi turun dari mobil dan mengendarai sepeda motor masing-masing sementara sdr. Sutriyadi mengendarai mobil meninggalkan bengkel tersebut;
- Bahwa sekira bulan Agustus 2025 sdr. Sutriyadi datang ke rumah Terdakwa dengan membawa cat pylox dan sedan Honda Civic F dalam kondisi cat mobil telah diampelas berwarna hitam pudar;
- Bahwa sdr. Sutristiyadi menyuruh Terdakwa untuk mengecat mobil tersebut menggunakan cat semprot atau pylox warna putih;
- Bahwa sdr. Sutristiyadi menjanjikan uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada Terdakwa jika telah berhasil menjual mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Oktober 2025 sekira pukul 16.00 wib di Jalan Mangga, Tajinan, Kabupaten Malang, Terdakwa ditangkap petugas kepolisian kemudian beserta barang bukti mobil sedan Honda Civic dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Nanang Hadi Prasetyo mengalami kerugian sekitar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 477 ayat (1) huruf f & g Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP; yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
4. Dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Ad.1 Unsur “setiap orang”

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Mlg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum yang pendukung hak dan kewajiban yang patut diduga atau disangka atau didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan Terdakwa Fauzan Yudha Santosa yang bernama, yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*. Selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik sehingga Terdakwa merupakan orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa unsur pokok dari perbuatan *mengambil* adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut maka *mengambil* dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa suatu benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang/ benda tersebut yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain atau dengan kata lain bukan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa Fauzan Yudha Santosa bersama-sama dengan sdr. Sutristiyadi dan temannya pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2025, sekira pukul 01.00 wib, di bengkel DNS Auto Garage Jl. Pelabuhan Tanjung Priok, Kel. Bakalan Krajan, Kec. Sukun, Kota Malang milik Saksi Nanang Hadi Prasetyo telah mengambil set audio mobil dan mobil sedan Honda Civic warna hitam nomor polisi AA-1447-SJ noka MRHFD15406PO10588 Nosin : R1BA11909184. Mobil tersebut adalah milik Sdr. Firdaus yang sedang service mobil di bengkel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa dan teman-temannya telah memindahkan set audio dan Honda Civic warna hitam nomor polisi AA-1447-SJ k ke dalam penguasaan Terdakwa. Bahwa mobil Honda Civic tersebut tersebut seluruhnya adalah milik Firdaus yang sedang diservice di bengkel milik Saksi Nanang Hadi Prasetyo. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Mlg



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dimiliki secara melawan hukum” artinya tanpa hak/ tanpa ijin ingin memiliki untuk dirinya sendiri sesuatu barang dari pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa Terdakwa Fauzan Yudha Santosa bersama-sama dengan sdr. Sutristiyadi dan temannya telah mengambil set audio mobil dan mobil sedan Honda Civic warna hitam nomor polisi AA-1447-SJ milik Sdr. Firdaus yang sedang service mobil di bengkel tersebut. Terdakwa dan teman-temannya tersebut mengambil barang milik Saksi Nanang Hadi Prasetyo tersebut tanpa ijin dari pemiliknya. Bahwa Sdr. Sutristiyadi menjanjikan uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada Terdakwa jika telah berhasil menjual mobil tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil”

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu elemen unsur telah terbukti, maka unsur menjadi terpenuhi. Berdasarkan fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Terdakwa masuk ke dalam bengkel DNS Auto Garage melalui lubang pembuangan air berukuran 45x45 cm, yang berada di belakang bengkel lalu membuka gembok dengan cara merusak, sedangkan sdr. Sutriyadi dan temannya mengambil kunci mobil dan barang di dalam bengkel. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sutristiyadi dan satu orang lagi yang tidak diketahui namanya, masuk ke dalam bengkel DNS Auto Garage dengan cara masuk melalui lubang pembuangan air berukuran 45x45 cm, yang berada di belakang bengkel lalu membuka gembok, sedangkan sdr. Sutriyadi dan temannya mengambil kunci mobil dan barang didalam bengkel. Setelah Terdakwa berhasil membuka gembok pintu garasi sdr. Sutriyadi dan temannya masuk ke dalam mobil sedan Honda Civic keluar ke arah sepeda motor Terdakwa terparkir, kemudian Terdakwa dan teman sdr. Sutriyadi turun dari mobil dan mengendarai sepeda motor masing-masing sementara sdr. Sutriyadi mengendarai mobil meninggalkan bengkel tersebut. Setelah itu Terdakwa merubah warna cat mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya hitam dirubah menjadi putih atas perintah dari sdr. Sutriyadi. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 477 ayat (1) huruf f & g Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 274 KUHP, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya atau kepada siapa barang bukti tersebut disita, yaitu sebagai berikut :

- (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih nopol AA-1447-SJ noka MRHFD15406PO10588 Nosin : R1BA11909184;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih Nopol AA-1447SJ Noka: MRHFD15406PO10588 Nosin : r18a11909184;
- 1 (satu) alat gerindra;

Dikembalikan kepada saksi Nanang Hadi Prasetyo;

- 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih nopol AA-1447-SJ noka MRHFD15406PO 10588 Nosin : R1BA11909184;
- 1 (satu) pcs BPKB 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih nopol AA-1447-SJ noka MRHFD15406PO10588 Nosin R1BA11909184;

Dikembalikan kepada sdr. Firdaus Arinal Haq Putra;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 477 ayat (1) huruf f & g KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fauzan Yudha Santosa Bin Bambang Santoso tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fauzan Yudha Santosa Bin Bambang Santoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih nopol AA-1447-SJ noka MRHFD15406PO10588 Nosin : R1BA11909184;
- 1 (satu) kunci kontak kendaraan 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih Nopol AA-1447SJ Noka: MRHFD15406P010588 Nosin : r18a11909184;
- 1 (satu) alat gerindra;

Dikembalikan kepada saksi Nanang Hadi Prasetyo;

- 1 (satu) lembar STNK dan Notice Pajak 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih nopol AA-1447-SJ noka MRHFD15406PO 10588 Nosin : R1BA11909184;
- 1 (satu) pcs BPKB 1 (satu) unit mobil sedan Honda Civic FD1 1.8 MT warna putih nopol AA-1447-SJ noka MRHFD15406PO10588 Nosin : R1BA11909184;

Dikembalikan kepada sdr. Firdaus Arinal Haq Putra;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.B/2026/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2026, oleh : Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widyatmoko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh : Arlin Anita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Widyatmoko, S.H.,